

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1603/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นายณรงค์ หรือหนุ่ม เพชรสัมฤทธิ์ กับ

พวก

จำเลย

นายณรงค์ หรือหนุ่ม เพชรสัมฤทธิ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสะอาด หรืออ่ำ ภูเพชร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340,340 ตี,91,83 จำคุกคนละ 18 ปีและจำเลยที่ 1 ผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสาม,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง
ฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นจำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัว จำคุก 6 เดือน รวมจำ
คุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 19 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำเลยที่ 1 จำคุก 12 ปี
8 เดือน จำเลยที่ 2 จำคุก12 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 74)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลยทั้งสอง (อันดับ 67,66)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองทั้งในระหว่างพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 200,000 บาท (อันดับ 33,54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาประกันสาม แสนบาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาประกันสาม แสนบาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ